

△△△△△△ 상임감사

통보

제 목 △△△야영장 조성사업 감독 소홀

소 관 기 관 △△△△△△△△△△

조 치 기 관 △△△△△△△△△△

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 1개월 이내

내 용

1. 업무개요

△△△△△△△△△△△는 저지대 탐방문화를 조성하고 국민여가 문화 및 환경의 질적인 향상을 위하여 △△△야영장(소재:△△△ △△△ △△△ △△△ 산 1-4일원)을 조성·운영하고 있다.

[표 1] △△△야영장 조성사업 추진경위

- 2011. 04. △△△△계획 변경·결정고시(환경부고시제2011-58호_청소년수련시설)
- 2012. 06. △△△ △△△△△소년수련시설(660,000㎡) 개발제한구역 설치 승인(국토부)
- 2015. 03. 청소년수련시설 폐지 후 야영장 신설 계획 수립
- 2016. 08. 개발제한구역 관리계획 미반영시설 변경 승인(국토부)
 - ※ 청소년수련시설(660,000㎡) ▶야영장(660,000㎡)
 - 야영장 사업부지면적 660,000㎡, 형질변경면적 23,700㎡, 건축연면적 940㎡(안내센터 1동 400㎡, 종합안내소 1동 30㎡, 화장실 및 개수대 4동 250㎡,캐빈 5동 260㎡), 일반야영지 90동
- 2017. 05. △△△△계획 변경·결정고시(환경부고시 제2017-99호_야영장)
 - ※ 청소년수련시설(660,000㎡) ▶야영장(35,000㎡)
- 2017. 07. 본부 설계심의 완료
 - ※ 야영장(35,000㎡)
 - 사업부지면적 35,000㎡, 형질변경면적 23,700㎡, 건축연면적 755.32㎡(안내센터 1동 404.2㎡, 종합안내소 1동 18.36㎡, 화장실 및 개수대 4동 322.76㎡), 일반야영지 35동, 산막 65동, 주차장 112면

- 2018. 02. 공원사업시행계획 결정고시(환경부고시제2018-16호)
- 2019. 11. 개발제한구역 행위허가 및 건축허가 신청
- 2020. 01. 개발제한구역 관리계획 미반영 시설 변경 협의 신청(△△△)
- 2021. 01. 개발제한구역 관리계획 미반영시설 변경 협의 및 허가 신청에 대한 조건부 허가(△△△ △△△_△△△)
- 2021. 03. 개발제한구역내 행위허가 및 건축허가 착공 허가
- 2021. 06. △△△야영장 공사착공
- 2022. 05. △△△야영장 설계변경(4차) - 최종
 - ※ 현장여건에 따른 야영시설 수량 변경
 - 사업부지면적 35,000㎡, 형질변경면적 23,700㎡, 건축연면적 755.65㎡(안내센터 1동 404.2㎡, 종합안내소 1동 18.36㎡, 화장실 및 개수대 4동 322.76㎡), 일반야영장 27동, 카라반 17동, 솔막 17동, 산막 9동, 주차장 88면
- 2022. 08. 공사 준공
- 2022. 11. 사업완료에 따른 변경 협의 신청(△△△, △△△)
 - ※ 건축연면적 755.32㎡(감0.33㎡), 일반야영지 27동, 카라반 17동, 솔막17동, 산막9동, 주차장 88면
- 2022. 12. 개발제한구역 관리계획 관련 보완 통보(△△△, △△△→△△△)
 - ※ 개발제한구역 관리계획 미반영시설 국토교통부 장관 협의 완료한 시설로, 기 국토부 협의 완료한 사항 (2016.08.)과 상이한 부분 재확인하여 관리계획 반영확인 가능한 서류 등 관련서류 제출할 것
- 2023. 06. 개발제한구역 관리계획 미반영시설 협의 신청서 제출(△△△→△△△ 도시정비과)
- 2023. 08. 개발제한구역 관리계획 미반영 협의 시설 변경 승인
- 2023. 09. 사용승인 및 관광업 등록, 개장

2. 관계법령 및 판단기준

△△ 「공사업무집행규칙」 △△8조(공사감독관 등의 임무) △△항에 따르면 공사감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 △△의 제규정이 정하는 바에 따른다. 또한, 공사감독관은 △△ 직원으로서 복장을 단정히 하고 품위를 손상하는 일이 없도록 언행을 신중히 하여야 하며, 항상 정확하고도 공명정대하게 업무를 처리하여야 한다.

「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」 △△1조(개발제한구역관리계획의 수립 등) ② 시·도지사가 관리계획을 변경하려면 국토교통부장관의 승인

을 받아야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하는 경우에는 승인을 받지 아니하여도 된다.

「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법 시행령」 △△0조(개발제한구역관리계획의 내용 등) ④ 법 △△1조제2항 단서 및 같은 조 제5항 단서에서 “대통령령으로 정하는 경미한 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 개발제한구역의 현황 및 실태에 관한 조사계획의 변경
2. 법 △△1조△△항제4호에 따른 도시·군계획시설(이하 “도시·군계획시설”이라 한다) 또는 같은 항 제5호 본문에 따른 사항 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우

가. 건축물의 건축 연면적 또는 토지의 형질변경 면적의 감소

나. 건축물의 건축 연면적의 최초 대비 10분의 2 이하 또는 토지의 형질변경 면적의 최초 대비 10분의 1 이하의 증가(같은 목적으로 여러 번에 걸쳐 증가하는 경우에는 그 누적된 면적을 말한다). 다만, 증가되는 면적이 △△항 각 호의 어느 하나의 규모에 해당하는 경우는 제외한다.

3. 도시·군계획시설 중 도로·철도·궤도·공동구(共同溝)·급배수관로(給排水管路)·송전선로·가스관로 등 선형(線形) 시설의 경과지 및 폭의 변경
4. 제2조의2제7항에 따라 훼손지 복구계획등을 관리계획에 반영하기 위한 변경
5. 그 밖에 △△호부터 제3호까지의 사항과 비슷한 것으로서 국토교통부장관이 정하는 사항

⑤ 시·도지사는 제4항에 따른 관리계획의 경미한 사항의 변경이 있는 경우에는 지체없이 국토교통부장관에게 그 사실을 알려야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△는 △△△야영장 조성사업을 시행하며, 사업대상지가 개발제한구역으로 지정되어 있어 사업 추진 중 변경사항에 대하여는 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」에 따라 국토교통부장관의 승인을 받거나, 경미한 사항에 대하여는 ‘개발제한구역 관리계획 미반영시설 협의 신청’ 절차를 통하여 국토교통부 장관에게 그 사실을 알려야 한다.

[표 2] 개발제한구역 관리계획 미반영시설 승인(협의) 현황

구분	2016년 승인현황	사업 추진 중 설계변경 현황	비고
형질변경면적	23,700㎡	23,700㎡	
건축면적	940㎡ (안내센터 1동 400㎡, 종합안내소 1동 30㎡, 화장실 및 개수대 4동 250㎡, 캐빈 5동 260㎡)	755.65㎡ (안내센터 1동 404.2㎡, 종합안내소 1동 18.36㎡, 화장실 및 개수대 4동 322.76㎡)	
기타	일반야영지 90동	일반야영장 27동, 카라반 17동, 솔막 17동, 산막 9동, 주차장 88면	
협의여부	협의	변경사항 협의 미이행	

그러나, △△△△△△△△△△는 사업 추진 중 총 4회에 걸쳐 설계변경을 추진하며 당초 2016년 개발제한구역 관리계획 미반영시설 변경 승인 사항과 변동 사항이 발생함에 따라 국토교통부장관의 승인을 받거나, ‘개발제한구역 관리계획 미반영시설 협의 신청’ 절차를 이행 후 사업을 추진하여야 함에도, 관할 행정기관 업무담당자와 사전 구두 협의를 하였다는 사유로 관련 행정절차를 이행하지 않고 2016년 협의 당시 관리계획의 내용과 상이하게 2022년 야영장 조성공사를 완료 하였다.

이에 △△△△△△△△△△에서는 2022년 8월 △△△야영장 조성사업을 준공 하였음에도, ‘개발제한구역 관리계획 미반영시설 협의 신청’ 절차 미이행에 따라 야영장 사용 승인을 득하지 못하였으며, 임의 설치한 솔막 및 카라반 재설치, 개발 제한구역 현황보전지(주차장 일부) 원상복구 공사를 시행하느라 약 ***,***천원의

예산 낭비를 초래하고 개장을 지연시킨 사실을 확인하였다.

다만, △△△△△△△△△△에서는 관련 사항 인지 후 행정기관과의 유기적인 업무협조 체계를 구축하였으며, 본 사업의 오류 발생 원인과 추진과정에 대한 분석을 통하여 4차례에 걸쳐 업무 담당자 대상교육을 실시하는 등 개발제한구역 관리계획 진행 중 절차상 오류가 재발하지 않도록 적극적인 조치를 진행하였으며, 관할 행정기관에서 지적한 사항에 대하여 모든 조치를 신속히 완료하고 감사일 현재(2024. 7. 19.)는 △△△△야영장을 대표하는 탄소중립 야영장으로 운영하고 있다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하면서 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)

※ 신분상 처분은 별도 조치 예정